權利瑕疵擔保責任與物之瑕疵擔保責任之區別
--以買賣契約為例

指導老師：郭麗珍
撰寫學員：廖春源

壹、問題提出
貳、瑕疵擔保責任
一、定義要件
二、理論基礎
(一)、默示擔保契約說
(二)、權利供與義務不履行說
(三)、瑕疵告知義務不履行說
(四)、保護買受人期待之特殊責任說
(五)、維持有償契約之交易安全說
三、特色
(一)瑕疵擔保責任之責任較低
(二)瑕疵擔保責任得以特約排除適用
參、權利瑕疵擔保
一、意義
二、成立要件
(一)、權利之瑕疵，須於買賣契約成立時或其以前即已存在
(二)、須買受人不知瑕疵之存在
(三)、須權利之瑕疵並未補正
(四)、須當事人無特約免責
三、效力
肆、物之瑕疵擔保
一、類型
二、成立要件
(一)、須有物之瑕疵
(二)、須物之瑕疵於危險移轉時存在
(三)、須買受人善意並無重大過失
(四)、須買受人為檢查之通知
三、效力
(一)、共通效力
(二)、特殊效力
伍、權利瑕疵擔保責任與物之瑕疵擔保責任之區分
一、區分實益
二、區別標準
三、實務見解
陸、結論

權利瑕疵擔保責任與物之瑕疵擔保責任之區別 --以買賣契約為例

壹、問題提出

多數人均有購置房屋之機會，在購屋時莫不滿心期待，期待交屋後入住時的滿滿幸福安定感。惟據實際經驗觀之，不見得每位購屋者最後均是開心入住，因為有可能在締約過程中就部份項目未明確約定，導致雙方認知有落差，因而所交付之房屋未符合期待；亦有可能建商在施工過程中故意或因過失致房屋有瑕疵，面對此一情形，購屋者當然對於有瑕疵之房屋無法接受，此時即有興訟謀求解決之可能。筆者於擔任律師時曾辦理一件訴訟案件，該案件就房屋本體而言並無瑕疵，惟買受人之部分土地卻被用來開設私有道路，同時建商標榜的寬敞道路，亦縮水到只剩廣告傳單上所標示之一半寬度；傳單上的活巷亦變成死巷。買受人原欲購置該屋以供店面營業使用，對店面而言，活巷與否及屋前道路寬度，均足以影響營業成敗，絕對是買受人重視之點，同時權狀上之土地坪數與實際能使用之坪數不同（因部份土地已被拿來開設道路），亦是買受人難以接受之狀況，遇有此種狀況，興訟自是無法避免。身為律師，接受當事人委託，自應以最有利於當事人之方式為當事人主張權利爭取權利，自不待言，但於此情形，縱使是法律事務專業人士之律師，亦有不易區辨當事人所遭遇到之情形究竟是屬物之瑕疵擔保責任抑或屬權利瑕疵擔保責任範疇之疑惑，如何主張較為有利、正確，更是須做若干了解思考後才能做出判斷，由此可知權利瑕疵擔保責任與物之瑕疵擔保責任其區別之不易，而筆者也因此對上開二責任體系如何區別此一問題產生探討之興趣，故上開情形所得主張之權利究竟為權利瑕疵擔保責任抑或是物之瑕疵擔保責任，即為本文所欲探討之問題。

貳、瑕疵擔保責任

一、定義要件

瑕疵擔保責任，係指出賣人就買賣標的之權利或物之瑕疵應負之法定無過失責任，包括權利瑕疵擔保責任與物之瑕疵擔保責任。所謂瑕疵者，通說指買賣之權利或物有所欠缺[1]。狹義之瑕疵，僅指物之瑕疵而言，至於權利之瑕疵則別稱為追奪擔保。而所謂法定責任者，乃指此責任非當事人意思表示之結果，而係法律所特別規定之責任[2]。惟瑕疵擔保責任雖其性質為屬法定責任，但卻非為強行規定，是故當事人仍得以特約免除或限制出賣人關於物或

[1] 參照最高法院 72 年度台上字第 4265 號判決。

[2] 參照最高法院 71 年度台上字第 2395 號判決。

權利之瑕疵擔保責任，僅於出賣人故意不告知瑕疵時，其特約方無效[3]。

二、理論基礎

瑕疵擔保責任之理論基礎及立論依據，學說上向有下列諸說以為說明之依據[4]：

（一）、默示擔保契約說：

此說認為瑕疵擔保責任為出賣人以契約默示擔保買賣契約標的物無瑕疵而來，故稱為默示擔保契約說。惟查瑕疵擔保責任既為法定責任即不論當事人之默示合意為何，故本說並不可採[5]。

（二）、權利供與義務不履行說：

此說認為權利若具有瑕疵，則為出賣人義務之不履行。惟瑕疵之種類並不僅限於權利瑕疵，尚包括物之瑕疵，瑕疵之存在雖可能同時構成不完全給付之債務不履行責任[6]，但瑕疵擔保責任並非因不履行義務而來，乃是法律所規定之責任。又債務不履行責任之成立與否需考慮債務人是否有可歸責事由，若具可歸責事由始有成立之餘地，與瑕疵擔保責任係無過失責任毋庸探究債務人是否具可歸責事由不同，是故此說有其不合理之處。

（三）、瑕疵告知義務不履行說：

此說認為瑕疵擔保責任係出賣人違反其告知瑕疵義務所應負之責任。惟查，此說對明顯瑕疵尚可適用足茲為解決之依據，但對於不能即知之瑕疵，出賣人亦不一定知道瑕疵之存在，則似無法強命出賣人負違反告知瑕疵義務之責任，否則將對出賣人過於嚴苛。

（四）、保護買受人期待之特殊責任說：

此說認為瑕疵擔保責任係保護買受人之期待而特別規定之出賣人責任[7]。惟查期待之保護並不限於買賣契約始有之，民法許多規定亦有相同之立法意旨，此說並不可採。

（五）、維持有償契約之交易安全說：

此說認為瑕疵擔保責任之理論依據在於雙務有償契約當事人間相互代價之平衡，以確保交易安全。民法第三百四十七條規定，買賣乙節之規定，除性質不同者外，於其他有償契約準用之，其中最重要的即為瑕疵擔保責任及危險負擔，其規範意旨即在於維持當事人間相互代價之平衡，故此說最足

---

[3] 林誠二，民法債偏各論（上），2003 年 7 月修定二版，第 105 頁。

[4] 鄭玉波，民法債編各論，下冊，民國 80 年 10 月 14 版，第 766 頁；史尚寬，債法各論，75 年 11 月 6 刷，第 3 頁；鄭玉波，民法債編各論，上冊，81 年 11 月 15 版，第 6 頁；邱聰智，新訂債法各論上冊，2002 年初版第 1 刷，第 58 頁。

[5] 同註 3，第 106 頁。

[6] 最高法院 77 年度第 7 次民事庭會議決議參照。

[7] 同註 3，第 107 頁。

以適當闡釋民法之規定，此說為通說[8]。

三、瑕疵擔保責任構成上之特色

相對於不完全給付之債務不履行責任，瑕疵擔保責任有以下二大特色：

（一）瑕疵擔保責任之責任較低：

瑕疵擔保責任與不完全給付責任之最大不同點，，一般皆以為後者係違反義務之責任，而瑕疵擔保責任尚無違反義務可言[9]，因此瑕疵擔保責任之責任程度乃較債務不履行責任為低。具體而言主要有二：一為不完全給付之重心在於以損害賠償填補損失，瑕疵擔保責任之特色則為減少價金，損害賠償僅為例外之情形；二則為不完全給付係當然責任，瑕疵擔保責任以買受人不知瑕疵或非因重大過失而不知為前提（民法第三百五十一條本文，第三百五十五條），換言之，亦即買受人於知悉瑕疵存在或因重大過失不知瑕疵之存在而與出賣人訂立買賣契約者，出賣人原則上不負瑕疵擔保責任。

（二）瑕疵擔保責任得以特約排除適用：

瑕疵擔保責任性質上並非強行規定，故原則上買賣雙方得以特約限制或免除出賣人應負之瑕疵擔保責任，而且此項特約除出賣人明知有瑕疵而故意不為告知者外，其特約均屬有效，同時非惟得以特約限制（減輕）或免除，以特約加重者亦屬當然有效，因其有利於買受人權利之保護之故[10]。

參、權利瑕疵擔保責任

一、意義

所謂權利瑕疵擔保責任，係指買賣標的物之權利有瑕疵，即出賣人移轉之權利不符債之本旨，出賣人應負擔保責任之謂[11]。權利瑕疵擔保責任類型構成上，尚可區分為權利存在擔保責任及權利無缺擔保責任。前者意指出賣人應擔保權利存在，縱使買賣標的之權利自始不存在，出賣人仍應負法定責任而言；後者意指出賣人應擔保權利完整無缺，若有權利欠缺不全情事，則出賣人仍應負法定責任而言。權利瑕疵擔保責任所以要有這兩種類型區分，其必要性在於，前者僅於無體物之買賣有其適用，而後者則不問有體物或無體物之買賣均有適用[12]。

二、成立要件

權利瑕疵擔保責任之成立要件有四，分述如下：

---

[8] 鄭玉波民法債編各論，上冊，81 年 11 月 15 版，第 31 頁。蔡章麟，民法債編各論（上冊），民國 48 年版，第 44 頁。邱聰智，新訂債法各論上冊，2002 年初版第 1 刷，第 97 頁。

[9] 鄭玉波，民法債編各論，上冊，81 年 11 月 15 版，第 30、31 頁。黃茂榮，買賣法，2002 年 5 月增訂 5 版。

[10] 邱聰智，新訂債法各論上冊，2002 年初版第 1 刷，第 92、93 頁。

[11] 蔡晶瑩，月旦法學教室，2005 年 4 月第 30 期，第 16 頁。

[12] 林誠二，民法債偏各論（上），2003 年 7 月修訂二版，第 109-110 頁。

（一）、權利之瑕疵，須於買賣契約成立時或其以前即已存在

所稱之權利瑕疵須於買賣之時或買賣契約成立以前即告存在，如權利之瑕疵於買賣成立後發生者，乃係嗣後不能或給付瑕疵之問題，此時應以出賣人過失之有無即是否具可歸責性而決定其應否及如何負擔債務不履行責任，而與權利瑕疵擔保責任無關[13]。

（二）、須買受人不知瑕疵之存在

買受人於買賣契約成立時，若知悉權利之瑕疵存在者，例如購買車子明知車燈業已毀損。因其非屬不測之損害，則法律對之並無保護必要，故出賣人毋庸負擔權利瑕疵擔保責任，蓋有此情形應認為買受人拋棄其對於出賣人得主張之擔保責任[14]。不過，若買受人知悉買賣標的之權利有瑕疵，而出賣人仍願負擔保責任者，當事人如此之約定不僅有助於交易活動的促進，於當事人權利義務之保護亦無偏失輕重可言，故於此情形，如買賣契約另有約定出賣人應負權利瑕疵擔保責任者，則應從其約定而由出賣人負責[15]。

（三）、須權利之瑕疵並未補正

權利瑕疵擔保責任係在擔保出賣人給付之完全，同理，只要出賣人於買受人行使權利時為完全之給付者，出賣人即無瑕疵擔保責任可言，因此，通說認為權利瑕疵雖已於買賣成立時存在，惟其後業已補正亦即除去瑕疵之存在者，權利瑕疵擔保責任亦告解消，權利瑕疵之補正，原則上並無一定時間之限制，不過權利之保護，宜尊重當事人之意願，如其債權人即買受人於得為主張時出而主張，出賣人仍未能補正者，出賣人即應負擔權利瑕疵擔保責任，如其以訴訟之方式主張之，則以事實審言詞辯論終結前為最後補正期限，換言之，如出賣人於事實審言詞辯論終結前仍未能除去瑕疵者，其瑕疵擔保責任即再無免除之可言[16]。

（四）、須當事人無特約免責

依民法第三百六十六條之規定「以特約免除或限制出賣人關於權利或物之瑕疵擔保義務者，如出賣人故意不告知其瑕疵，其特約無效。」故當事人仍得以特約免除或限制出賣人之權利瑕疵擔保責任，但於出賣人故意不告知瑕疵時，其特約依上開規定為無效，蓋出賣人若有故意之不告知則其並無由法律加以保護之必要[17]。

三、權利瑕疵擔保之效力

民法第三百五十三條規定「出賣人不履行第三百四十八條至第三百五十一條所定之義務者，買受人得依關於債務不履行之規定行使其權利。」故出

---

[13] 邱聰智，新訂債法各論上冊，2002 年初版第 1 刷，第 97 頁。

[14] 參照民法第三百五十一條立法理由。

[15] 同註 13，第 100、101 頁。

[16] 同註 13，第 101、102 頁。

[17] 同註 12，第 127 頁。

賣人須負權利瑕疵擔保責任者，買受人得依關於債務不履行之規定行使其權利，惟此時究係依債務不履行之要件及法律效果，抑或是僅依債務不履行之法律效果即可，有其疑義。按權利瑕疵擔保之要件與債務不履行之要件並不相同，前者為法定無過失責任，後者基本上為過失責任，故本條所謂「關於債務不履行之規定」應解釋為僅適用其效力規定即為已足，不以具備債務不履行之要件為必要。另以學者主張若因為出賣人無權利或無法主張善意取得權利致使買受人無法取得權利者，權利瑕疵擔保責任為債務不履行中之自始主觀不能履行之特別規定，因此條文所規定之「買受人得依關於債務不履行之規定，行使其權利」，應為法律效果準用規定，即不依出賣人之故意過失而定，為一無過失擔保責任。若出賣人雖有提出無設定任何負擔權利之可能，但卻遲延提出或不願意提出，則權利瑕疵擔保責任之規定亦包含給付遲延及給付拒絕之情形，就給付遲延而言，權利瑕疵擔保則認為特別規定，而民法第三百五十三條所謂之「買受人得依關於債務不履行之規定，行使其權利」，此時則為構成要件準用規定，即須視出賣人有無故意或過失而定其責任。因此民法第三百五十三條之規定可能為法律效果準用或構成要件準用之規定[18]。

權利瑕疵擔保責任又可分為權利無缺之擔保及權利存在之擔保兩種類型。權利無缺之擔保係指權利存在但有欠缺，又稱為追奪擔保。其係於第三人確定擁有權利時，買受人得向出賣人請求損害賠償，買受人亦得依民法第二百五十六條之規定解除買賣契約，此解除權之行使不妨礙買受人損害賠償之請求，亦無除斥期間規定之適用[19]，又於遲延之情形時，買受人亦得視情形依民法第二百五十四條或第二百五十五條解除契約，或主張第二百五十九條回復原狀並依第二百六十條規定同時請求損害賠償。若第三人不確定擁有權利，因第三人未向權利人及買受人主張權利或雖主張而其權利尚未確定，買受人即有正當理由主張恐因第三人主張權利致失其因買賣契約所得權利之全部或一部，而得拒絕支付價金之全部或一部，但亦僅得按權利瑕疵之危險程度為之，亦即拒絕支付之價金應與權利瑕疵危險之程度相當始符公平原則，但出賣人已提供相當之擔保者，不在此限。

至於權利存在之擔保，則是指買賣契約成立前並無權利存在者而言，本屬自始給付不能，惟因買賣契約對此有權利瑕疵擔保責任之特別規定，故生兩者競合該如何適用之問題，於此種情形是否應依民法第二百四十六條之規定認其契約無效，有肯定與否定二說，否定說認為基於買賣契約之有償性，民法既特設權利瑕疵擔保責任之規定，使出賣人負瑕疵擔保責任，則買受人

---

[18] 郭麗珍著公法上之負擔、使用限制與瑕疵擔保責任。憲法體制與法治行政第三冊行政法各論，民國 87 年 8 月初版。

[19] 參照最高法院 91 年度台上字第 1029 號判決、同院 91 年度台上字 1984 號判決。

得依關於債務不履行之規定請求出賣人負損害賠償責任或解除契約並請求損害賠償；肯定說主張此時仍有民法第二百四十六條之適用，應認為其買賣契約自始當然確定絕對無效。上述二說應以否定說為妥，蓋法理上債權契約係屬負擔行為，權利於買賣契約成立時是否存在，尚難以之為決定債權行為有效與否之標準，同時就不可輕易使契約無效之觀點言之，宜解為使出賣人負權利瑕疵擔保責任為當[20]。

肆、物之瑕疵擔保

一、物之瑕疵擔保責任之類型

物之瑕疵擔保責任，乃指物之出賣人就其物本身有所欠缺所應負之責任。依民法第三百五十四條之規定，物之瑕疵擔保責任可分為：

（一）、**價值之瑕疵擔保：**所謂價值之瑕疵擔保，係指無滅失或減少買賣標的物之交換價值屬之。

（二）、**效用之瑕疵擔保：**所謂效用之瑕疵擔保，係指無滅失或減少買賣標的物之使用價值，效用之瑕疵擔保內容包括：（1）無滅失或減少買賣標的物之通常效用[21]，所謂通常效用指物之本身依物之使用方式應具有之效用。（2）無滅失或減少買賣標的物之契約預定效用，如買賣型錄所載之規格功能。

（三）、**保證品質之擔保：**民法第三百五十四條第二項規定「出賣人並應擔保其物於危險移轉時，具有其所保證之品質。」故限於契約中明示保證品質者，始有本條及民法第三百六十條前段規定之適用[22]，與前兩者為法律明文規定當然負擔者不同[23]。

二、物之瑕疵擔保責任之成立要件

（一）、**須有物之瑕疵**

（二）、**須物之瑕疵於危險移轉時存在**

民法第三百五十四條第一項規定有「依第三百七十三條之規定，危險移轉於買受人時」之文字，故物之瑕疵責任之成立須於危險移轉時存在有物之瑕疵，出賣人始負擔物之瑕疵擔保責任[24]。按民法第三百七十三條規定「買賣標的物之利益及危險，自交付時起均由買受人承受負擔，但契約另有訂定者，不在此限。」可知本條係採交付主義，故危險移轉時點於當事人未約定時以交付時為準，但當事人若有另行約定者則依其約定。又危險移轉前瑕疵

---

[20] 林誠二，民法債偏各論（上），2003 年 7 月修訂二版，第 109-110 頁。

[21] 參照最高法院 49 年度台上字第 376 號判例。

[22] 史尚寬，債法各論，75 年 11 月 6 刷，第 25 頁。鄭玉波，民法債編各論，上冊，81 年 11 月 15 版，第 57 頁。邱聰智，新訂債法各論上冊，2002 年初版第 1 刷，第 110 頁。

[23] 同註 3，第 116-118 頁。

[24] 最高法院 29 年度上字第 826 號判例參照。

已經存在者，買受人得否於危險移轉前主張瑕疵擔保責任，早期實務見解採否定說[25]，但學界通說均採肯定見解[26]，其理由在於採肯定說除可避免損害擴大外，亦可避免買受人早已明知有瑕疵卻仍必須等到危險移轉時始可主張物之瑕疵擔保責任之奇特現象。嗣後法院實務見解已有所修正，而認為買受人於有前述情形得解除契約，最高法院八十四年度台上字第二七八五號判決，八十五年度台上字第八七八號判決，八十九年度台上字第一O八五號判決可稽。

（三）、須買受人善意並無重大過失[27]

由民法第三百五十五條第一項規定「買受人於契約成立時，知其物有前條第一項所稱之瑕疵者，出賣人不負擔保之責。」可知， 物之瑕疵擔保責任與權利瑕疵擔保相同，均須以買賣契約成立時買受人之善意為要件，故如買受人於契約成立時不知，嗣後知之者，出賣人仍不能解免物之瑕疵擔保責任。又所謂重大過失，係指顯然欠缺普通人之注意[28]，於稍加注意便可知物有瑕疵，而竟怠於注意，即為有重大過失，於此情形出賣人不負瑕疵擔保責任[29]，但出賣人如特別保證其無瑕疵或縱未保證而出賣人故意不告知瑕疵者，買受人縱有重大過失而不知，出賣人仍須負責。

（四）、須買受人為檢查之通知

民法第三百五十六條第一項規定「買受人應按物之性質，依通常程序從速檢查其所受領之物。如發現有應由出賣人負擔保責任之瑕疵時，應即通知出賣人。」所謂通知，係以將受領物有瑕疵之事實具體指明瑕疵所在並通知於出賣人為已足，其方法以口頭或書面均無不可，通知之性質應為觀念通知[30]並非意思表示，買受人怠於通知者，除依通常檢查不能發現之瑕疵外，視為承認其所受領之物。買受人有無踐行檢查通知程序及有無將瑕疵通知出賣人，僅在認定買受人是否具行使物之瑕疵擔保責任之要件，若未踐行此檢查通知程序，於所給付之物確有瑕疵時，應不影響買受人對出賣人主張權利而要求出賣人負債務不履行責任[31]。蓋後者乃是過失責任之當然結果，與法定

---

[25] 同註 23。

[26] 史尚寬，債法各論，75 年 11 月 6 刷，第 27 頁。鄭玉波，民法債編各論，上冊，81 年 11 月 15 版，第 61 頁。邱聰智，新訂債法各論上冊，2002 年初版第 1 刷，第 114 頁。王澤鑑，民法學說與判例研究第六冊，1994 年 8 月 8 版，第 115 頁以下。

[27] 參照最高法院 72 年度台上字第 3538 號判決。

[28] 參照最高法院 42 年度台上字第 865 號判例。

[29] 參照最高法院 49 年度台上字第 2544 號判例。

[30] 鄭玉波，民法債編各論，上冊，81 年 11 月 15 版，第 48 頁。邱聰智，新訂債法各論上冊，2002 年初版第 1 刷，第 118 頁。

[31] 參照最高法院 84 年度台上字第 2143 號判決。

無過失之物之瑕疵擔保責任不同[32]。而不能即知之瑕疵至日後發見者，應即通知出賣人，若怠於通知者，視為承認其所受領之物，民法第三百五十六條第三項定有明文。而所謂之「日後發見」有無期間之限制，有認為因民法第三百五十六條對因物有瑕疵而得解除契約或請求減少價金者，其行使期間已限制為自物交付後六個月，則本條之瑕疵發見期間自不得逾六個月為妥。而通知義務之免除，民法第三百五十七條規定「前條情形，於出賣人故意不告知瑕疵於買受人者，不適用之。」故買受人就其所受領之物雖有檢查通知義務，但出賣人故意不告知瑕疵者，不論買受人是否為檢查通知，出賣人均應負物之瑕疵擔保責任[33]。

三、物之瑕疵擔保責任之效力內容

（一）、共通效力

民法第三百五十九條規定買賣因物有瑕疵，而出賣人應負瑕疵擔保責任者，買受人得解除契約，或請求減少價金。但依其情形解除契約顯失公平者，買受人僅得請求減少價金。足見物有瑕疵不問係價值瑕疵、效用瑕疵或品質瑕疵，其買受人均得請求減少價金或解除契約。故減價請求權及解約權二者，被認為係物之瑕疵擔保之共通效力，不過嚴格言之，物之瑕疵擔保之當然效力僅有減價請求權而已，蓋解除權之發生尚須以其解除契約並非顯失公平為要件。

1、減價請求權：

買賣之標的物有瑕疵者，買受人得請求減少相當之價金，是為減價請求權。此項請求權之性質為何，或認為係請求權或認為係形成權[34]，解釋上應以後者較為可採，如解釋減價請求權為形成權，則其行使應以意思表示為之，性質上為有相對人之單獨行為，價格之減少因買受人行使而當然生效，無待出賣人置喙，換言之亦即關於形成權共通性質及其行使方法或效果於減價請求權均有適用，不過如出賣人關於其減少數額之多寡有爭議則得訴請法院確定之。

2、契約解除權

買賣標的物有瑕疵，如解除契約非顯失公平者，買受人得解除契約，此之解除法律性質上亦為形成權，有關其行使及消滅，除債各另有規定外，適用債之通則之規定[35]。解除權既為形成權，如不行使，於買賣雙方之法律關係將有不易確定之問題，為杜爭議，民法第三百六十一條規定「買受人主張物有瑕疵者，出賣人得定相當期限，催告買受人於期期限內，是否解除契約。

---

[32] 參照最高法院 87 年度台上字第 2668 號判決。

[33] 同註 3，第 118-126 頁。

[34] 史尚寬，債法各論，75 年 11 月 6 刷，第 53 頁。鄭玉波，民法債編各論，上冊，81 年 11 月 15 版，第 35 頁。黃茂榮，買賣法，2002 年 5 月，第 328 頁。

[35] 黃茂榮，買賣法，2002 年 5 月，第 341 頁。

買受人於其期限內，不解除契約者，喪失其解除權。」俾儘早確定出賣人與買受人間之法律關係。解除權之行使，民法明定客體分離適用原則，亦即於數物之買賣，如瑕疵之物與他物分離致當事人之任何一方因而顯受損害者得解除全部契約外，通常情形買受人僅得就有瑕疵之物為解除[36]；若其以總價金將數物同時賣出者，買受人並得請求減少與瑕疵物相當之價額。另因物有瑕疵而解除契約時，若有瑕疵之物為主物者，則解除之效力及於從物，但若為從物有瑕疵者，買受人僅得就從物之部分為解除，稱主物、從物者，依民法第六十八條第一項之規定定之。至於解除之效果，契約溯及自始無效[37]，回復原狀等民法債之通則之規定（民法第二百五十九條）固有適用，惟損害賠償（民法第二百六十條），通說認為尚不適用[38]，蓋以解除契約之損害賠償，其法律性質為出賣人債務不履行責任之延長，成立要件上以出賣人有過失為前提，瑕疵擔保責任與債務不履行責任有間，則其解除應不適用民法第二百六十條損害賠償之規定。

（二）、特殊效力

買賣之標的物有瑕疵者，除上述之效力外，於特殊情形尚可分別發生「另行交付請求權」及「損害賠償請求權」，即一般所稱之特殊效力。前者出現於種類物之買賣，後者出現於品質保證瑕疵之情事，茲分述如下：

1、另行交付請求權

種類之債及買賣之物僅指定種類者，如其物有瑕疵，則買受人除解除契約或請求減價外，並得即時請求另行交付無瑕疵之物，民法第三百六十四條第一項定有明文。此項權利法律上性質為請求權，因其並不因為買受人之主張而直接發生權利變動，另行交付之物旨在代替原來之給付，故出賣人對之仍負擔保責任（民法第三百六十四條第二項），換言之，另行交付之物如有瑕疵，買受人仍有減價解約或請求另行交付之權利。

2、損害賠償

買賣之物缺少出賣人所保證之品質或出賣人故意不告之瑕疵者，買受人除解除契約或請求減少價金外，尚得請求不履行之損害賠償[39]（民法第三百六十條），前之保證品質，意指第三百五十四條第二項之保證而言。又所謂之不履行損害賠償，意指不完全給付之損害賠償而言，故解釋上應適用不完全給付之規定，不僅有補正瑕疵之問題，遇有加害給付時，買受人亦得請求其他損害之賠償。換言之，如出賣人故意不告知瑕疵或缺少出賣人所保證之品質者，物之瑕疵擔保責任之效果，規範評價上與債務不履行尚無不同[40]，

---

[36] 參照最高法院 19 年上字第 1223 號判例。

[37] 參照最高法院 23 年上字第 3968 號判例。

[38] 史尚寬，債法各論，75 年 11 月 6 刷，第 38 頁。

[39] 史尚寬，債法各論，75 年 11 月 6 刷，第 40 頁。王澤鑑，民法學說與判例研究（六），第 134-135 頁。

[40] 鄭玉波，民法債編各論，上冊，81 年 11 月 15 版，第 55 頁。本條立法理由參照。

且適用範圍不限於特定物之買賣，種類之債亦有適用。

伍、權利瑕疵擔保責任與物之瑕疵擔保瑕疵責任之區分

一、區別實益

權利瑕疵擔保責任與物之瑕疵擔保責任其區別之實益乃在於衍生出之法律效力之不同，申言之，當買賣契約成立生效後，出賣人依民法第三百四十八條之規定，即負有交付標的物及移轉所有權之義務，依該條之規範意旨，出賣人僅止於負有給付無權利瑕疵之物之義務，至於其是否進一步負有排除該瑕疵之義務，則必須視其是否充分權利瑕疵擔保責任之要件而定。若出賣人依法應負權利瑕疵擔保責任，則有排除該瑕疵之義務；反之在物之瑕疵擔保之情形則不同，物之瑕疵擔保責任之發生始於買受人承認出賣人所交付之物與約定之物具有同一性，換言之，當買受人為此種承認時，出賣人與買受人間之關係即由物之交付義務轉入瑕疵擔保義務，在出賣人未將系爭標的物交付買受人之前，依據買賣契約出賣人負有給付標的物之義務（民法第三百四十八條），但如果出賣人已履行給付義務，則買受人在買賣標的物有瑕疵之情形，原則上除有特約或屬種類物的買賣外，買受人只得請求減少價金或解除契約而無請求出賣人給付無瑕疵之物之權利，意即在出賣人將合意之買賣標的物交付於買受人後，依現行買賣契約之規定出賣人之給付義務已盡，買受人僅得依物之瑕疵擔保有關之規定為為主張，已不得依民法第三百四十八條之規定對出賣人為請求，更不得主張出賣人應負債務不履行責任。是故當一個瑕疵被歸類為「物之瑕疵」時，充其量僅生民法第三百五十九條、第三百六十條或第三百六十四條之法律效力，而不若權利瑕疵擔保責任，於出賣人不能排除該瑕疵時，出賣人依法應負債務不履行責任，與此狀況下買受人可對出賣人之價金債權主張同時履行抗辯[41]。

二、瑕疵區分標準

在區分權利瑕疵擔保責任及物之瑕疵擔保責任此二種責任類型時，不宜就民法第三百五十四條之規定為字面上之解釋，亦即不應只因瑕疵的存在會使物之價值或效用減少，而立即將其歸類為物之瑕疵。正確之做法應是考慮該瑕疵是否為物本身之瑕疵，申言之物之瑕疵與權利瑕疵之區分標準乃在於瑕疵是否存在於物上面或權利上面，而不應以瑕疵所發生之影響以為斷。由於民法第三百五十四條第一項規定，只要物之價值或效用有減失或減少即構成物之瑕疵，故若以瑕疵所發生之影響作為區分標準，則一切的瑕疵將皆可被歸類為物之瑕疵。如此則物之瑕疵與權利瑕疵將難以區別，甚至使權利瑕疵擔保責任毫無立足之地。是故判斷瑕疵究屬於物之瑕疵或權利瑕疵，應以該瑕疵是否存在於物本身作為著眼點，而不應拘泥於第三百五十四條字面上

[41] 黃茂榮，買賣法，2002 年 5 月，第 331-334 頁。

之解釋，進而以瑕疵之影響為標準始為正確之做法[42]。

三、實務見解

對於權利瑕疵擔保責任及物之瑕疵擔保責任之區別，實務一貫之處理均以瑕疵之存在是否影響了標的物之使用用途，進而影響其通常效用、經濟價值以為斷，故於有前述情形時即屬民法第三百五十四條所定之物之瑕疵。前述實務所採之見解將有上述二所提之問題，即成立權利瑕疵擔保責任之機會將少之又少，這對買受人權利之保障將有未周之處。茲舉數實務見解，以供參考並協助釐清實務對權利瑕疵擔保責任及物之瑕疵擔保責任之區別標準究採如何之見解：

1、運河碼頭用地，依照都市計畫不得為任何建築（最高法院四十九年台上字第三七六號判例）—物之瑕疵擔保：

上訴人出賣與被上訴人之土地，登記之地目既為建築用地依民法第三百五十四條之規定，自負有擔保其物依第三百七十三條危險移轉於買受人時，無滅失或減少其價值之瑕疵或減少通常效用或契約預定效用之瑕疵，茲系爭建地在交付前既屬運河碼頭用地，依照都市計畫不得為任何建築，則不惟其通常效用有所減少，抑且減低經濟上之價值，從而被上訴人以此項瑕疵為原因對上訴人解除買賣契約而請求返還定金及附加之利息，自為民法第三百五十九條、第二百五十九條第一、二款之所許。

2、計劃道路用地，地上房屋必須拆除（最高法院六十九年度台上字第二四八號判決）—物之瑕疵擔保：

民法第三百五十四條第一項規定，物之出賣人對於買受人應擔保其物依民法第三百七十三條之規定危險移轉於買受人時，無滅失或少其價值之瑕疵，亦無滅失或減少其通常效用之瑕疵，系爭土地既編列為計劃道路用地，地上房屋必須拆除，對被上訴人而言，即無以達其通常之效用，經濟價值減低，至出賣人是否明知，通常在所不問，被上訴人據而解除契約，當事人即應負回復原狀之義務，其請求返還受領之定金，並附加利息償還，於法並無不當。

3、買賣不動產之面積短少（最高法院七十二年度台上字第四二六五號判決）—物之瑕疵擔保：

所謂標的物權利瑕疵擔保責任，係指出賣人應擔保第三人就買賣之標的物，對於買受人不得主張任何權利所負之責任而言。至買賣不動產之面積短少，與權利瑕疵無涉，應屬民法第三百五十四條所定物之瑕疵之範圍。

4、通常交易觀念，或依當事人之意思，認為物應具之價值、效用或品質，而不具備者，即為物有瑕疵（最高法院七十三年度台上字第一一七三號判決）：

---

[42] 同註 40，第 334-335 頁。

所謂物之瑕疵，指存在於物之缺點而言。凡依通常交易觀念，或依當事人之意思，認為物應具之價值、效用或品質，而不具備者，即為物有瑕疵，且不以物質上應具備者為限。若出賣特定物其所含數量短少，足使物之價值、效用或品質有所欠缺者，亦屬之。

5、所交付之營業面積不足（最高法院七十七年度台上字第五六九號判決）—物之瑕疵擔保：

被上訴人主張其於七十年三月十三日向上訴人購買上述店位（及其基地應有部分），約定營業面積六．三二坪，公共面積一．○八坪，共計七．四○坪，總價金七百九十八萬元之事實，為上訴人所不爭執，茲上訴人所交付之營業面積僅三．五七六坪，短少二．七四四坪，必影響店位營業之價值及效用，自構成物之瑕疵，上訴人應負瑕疵擔保責任。

6、應取得之土地應有部分既減少（最高法院九十五年度台上字第二一九二號判決）—物之瑕疵擔保：

查兩造簽訂之土地預定買賣契約書第一條既約定上訴人買受之土地應有部分，按系爭房屋建坪佔總建坪之比例計算之（見一審卷二四頁），其依約應取得之土地應有部分即與被上訴人興建之房屋總面積多寡至有關聯。上訴人所買受系爭土地所有權應有部分之面積因樓層增加減少一．五四平方公尺，為原審所認定之事實，準此，上訴人依約應取得之土地應有部分既減少，其價值亦隨之減少，被上訴人自應負瑕疵擔保責任，除上訴人解除契約有顯失公平之情形外，上訴人似非不得解除契約。

前述所舉之實務見解，出現有將存在於物本身之外之瑕疵，歸類為物之瑕疵之情形，進而以物之瑕疵擔保責任之規定解決當事人間之紛爭，會出現此種情形或許是受實務一貫之處理方式之影響的緣故。

陸、結論

關於出賣人所應負擔之權利瑕疵與物之瑕疵擔保責任，分別規定於民法第三百四十九條至第三百五十三條以及民法第三百五十四至三百六十六條。從法條的規範體系來觀察，權利瑕疵擔保責任與物之瑕疵擔保責任的規定雖然獨立而分明，然而對於如何區分物之瑕疵與權利之瑕疵，在案例事實的應用卻並非毫無困難，問題的原因主要來自於對於物之瑕疵的界定。例如買賣之標的存在有法規上的限制或者存在與第三人間之法律關係，而影響買受人享有對於其所取得之標的物之所有權權能時，究竟應構成物之瑕疵或者是權利之瑕疵，則不無問題。

在區別問題的討論上，曾經有主張權利瑕疵擔保責任應優先於物之瑕疵擔保責任適用的見解，也就是將權利瑕疵擔保責任的規定，定位為具有特別性或者是優先性的特別規定。然而從法條規範體系上並無法發現支持上開主張之論據，因此強調權利瑕疵擔保責任為優先適用規定的看法，似乎還有斟

酌的必要。

而對於如何區分物之瑕疵與權利之瑕疵，除了可以前述「瑕疵區分標準」為判斷依據，即考慮該瑕疵是否為物本身之瑕疵，視其瑕疵是否存在於物上面或權利之上以為斷外。其實也可以以參考出賣人對於瑕疵排除的可能性來判斷。當標的物本身存在之瑕疵，影響買受人對於其所買受之標的物所有權之權能時，如果此種瑕疵狀態不可能由出賣人排除，瑕疵已成為標的物本身之一部，則應將之歸屬於物之瑕疵的範疇[43]。

問題所示之情形，若依實務一貫之處理方式，即以瑕疵之存在是否影響了標的物之使用用途、通常效用、經濟價值為判斷依據，則當然屬物之瑕疵，因買受人若再次將該土地售出，其顯然不具約定之經濟價值及效用，故出賣人應對買受人負物之瑕疵擔保責任。惟若依前述「瑕疵區分標準」為判斷依據，則因瑕疵係存在於權利範圍有欠缺，而非土地即物本身之上有何瑕疵，其性質當屬權利瑕疵，出賣人應對買受人負權利瑕疵擔保責任。本文認為問題所示情形，出賣人交付於買受人之土地，其權利範圍顯然少於約定之數量，此一欠缺係關涉於標的物之權利事項，因此應以「瑕疵區分標準」所提及之判斷依據來做判斷，而將該瑕疵認定為權利瑕疵為宜，故出賣人應依法對買受人負權利瑕疵擔保責任。

參考書目

林誠二，民法債編各論（上），2003 年 7 月修訂二版。
黃茂榮，買賣法，2002 年 5 月增訂五版。
邱聰智，新訂債法各論（上），2002 年 10 月初版。
蔡晶瑩，出賣人之瑕疵擔保責任，月旦法學教室第 30 期 2005 年　4 月。
楊芳贊、陳洸岳、謝銘洋、吳秀明、蘇惠卿、郭玲惠合著，民法 債編各論（上），2002 年 7 月初版。
史尚寬，債法各論，民國 75 年 11 月初版 6 刷。
鄭玉波，民法債編各論（上），民國 81 年 11 月 15 版。
蔡章麟，民法債篇各論，民國 48 年版。
戴修瓚，民法債篇各論，民國 78 年 10 月再版。
城仲模教授六秩華誕祝壽論文集，憲法體制與法治行政第三冊行政法各論，民國 87 年 8 月初版。

[43]蔡晶瑩，出賣人之瑕疵擔保責任，月旦法學教室第 30 期 2005 年 4 月。